

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Atributos ou Características dos Atos Administrativos

1. Introdução

Os **atributos do ato administrativo** são **características ou prerrogativas que os diferenciam**. É fundamental não confundir esses atributos com os requisitos dos atos administrativos, que foram abordados anteriormente e são representados pelo mnemônico COFIFOMOB.

As bancas de concurso costumam trocar os conceitos em questões, colocando atributos como se fossem requisitos e vice-versa. Por isso, o mais importante é saber diferenciar esses dois grupos, sem necessariamente precisar, neste primeiro momento, conhecer o significado exato de cada atributo.

Enquanto os requisitos do ato administrativo seguem a estrutura do COFIFOMOB, os atributos podem ser lembrados pelo mnemônico **LEITE**. Quem tem filhos certamente já gastou muito com leite, e essa associação ajuda a fixar as características dos atos administrativos.

O mnemônico **LEITE** representa os seguintes atributos: **Legitimidade, Exigibilidade, Imperatividade, Tipicidade e (auto) Executoriedade**.

Esse último atributo pode ser encontrado também como autoexecutoriedade em algumas provas, sem que isso altere seu significado.

Agora, vamos detalhar cada um desses atributos, utilizando exemplos e associações para facilitar o entendimento.

L	E	I	T	E
Legitimidade	Exigibilidade	Imperatividade	Tipicidade	Executoriedade



Perigo!

Não confunda **Atributos dos Atos Administrativos (LEITE)**:

- **L**egitimidade
- **E**xigibilidade
- **I**imperatividade
- **T**ipicidade
- **E**xecutoriedade (autoexecutoriedade)

Com **Elementos dos Atos Administrativos (CONFIFOMOB)**:

- **C**ompetência
- **F**inalidade

- **FO**rma
- **MO**tivo
- **OB**jeto.

Agora, fique atento(a), porque, nos estudos de Direito Administrativo para concursos públicos, é comum surgir dúvida a respeito dos atributos dos atos administrativos em razão da existência de diferentes mnemônicos utilizados pela doutrina e por professores.

Você também pode encontrar o mnemônico PATI, que reúne presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade:

Presunção de legitimidade e veracidade;
Autoexecutoriedade;
Tipicidade;
Imperatividade.

Essa diferença, no entanto, não representa contradição, pois ambos os mnemônicos estão corretos e descrevem os mesmos fenômenos jurídicos, apenas organizados de forma diversa.

A legitimidade presente no LEITE corresponde à presunção de legitimidade e veracidade do PATI, sendo esta apenas uma formulação mais completa do mesmo atributo. A exigibilidade, por sua vez, é tratada por parte da doutrina como um atributo autônomo, enquanto outra parte a considera um desdobramento da imperatividade, razão pela qual não aparece separadamente no PATI.

Já a imperatividade, a tipicidade e a autoexecutoriedade estão presentes nos dois mnemônicos, variando apenas a forma de apresentação. Assim, do ponto de vista teórico e doutrinário, tanto o LEITE quanto o PATI são aceitos, passamos aqui o mais completo para que você não caia em pegadinhas na hora da prova.

Vamos analisar cada um desses atributos.

2. Atributo da Presunção de Legitimidade

A **presunção de legitimidade** é um dos atributos fundamentais dos atos administrativos e significa que, **ao serem praticados, esses atos são presumidos como legítimos.**

Dessa presunção decorrem dois outros princípios: a **presunção de veracidade e a presunção de legalidade**. A presunção de **veracidade indica que os fatos alegados pelo agente público no ato administrativo são considerados verdadeiros até prova em contrário.**

Já a presunção de **legalidade significa que o ato é presumido como conforme à lei** no momento em que é praticado.

Isso implica que, quando um agente público realiza um ato no exercício de suas funções, **presume-se que esse ato seja verdadeiro e legal, sem necessidade de uma investigação prévia para confirmar sua validade.**

A administração pública não precisa apresentar provas de que o ato praticado é legítimo, pois essa presunção já está embutida no próprio ato. Assim, um particular que seja afetado por um ato administrativo tem a obrigação de cumpri-lo, pois ele parte do pressuposto de que é verdadeiro e legal desde o início.

No entanto, **essa presunção não é absoluta**. A doutrina a classifica como uma **presunção *juris tantum***, ou seja, **admite prova em contrário.**

Isso significa que, caso um indivíduo se sinta prejudicado por um ato administrativo que considera ilegal, **cabe a ele apresentar provas dessa ilegalidade.**

Esse aspecto gera o fenômeno da **inversão do ônus da prova**. No direito, geralmente, quem faz uma alegação deve provar sua veracidade. Mas no caso dos atos administrativos, ocorre o contrário: **a administração pública não precisa demonstrar que seu ato é legítimo, enquanto o particular que deseja impugná-lo tem o dever de provar sua irregularidade.**

Por exemplo, se um ato administrativo afeta um direito de um cidadão, cabe a ele demonstrar que esse ato foi praticado de forma ilegal.

Isso significa que o ônus da prova, que normalmente caberia a quem praticou o ato, é transferido para o particular que contesta sua legalidade. Assim, a administração pública pratica o ato sem precisar justificá-lo previamente, e **somente será obrigada a reavaliá-lo caso alguém apresente prova concreta de sua ilegalidade.**

Outro ponto essencial é que a presunção de legitimidade está **presente em todos os atos da administração pública**, não apenas nos atos administrativos.

Ela se aplica também a atos políticos, atos privados e atos materiais praticados pelo Estado. Isso ocorre porque essa presunção não se baseia na natureza específica do ato, mas sim na autoridade pública que o emite.

O fundamento dessa presunção está na ideia de que os atos do Estado, independentemente de sua natureza, devem ser considerados válidos e legítimos até que se prove o contrário.



Importante!

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE:

- Engloba a presunção de **veracidade e legitimidade**;
- **Não é absoluta**;
- Gera uma **inversão do ônus da prova**;
- Presente em **todos** os atos administrativos da administração pública.

3. Atributo da Exigibilidade

O **atributo da exigibilidade** confere à administração pública o **poder de exigir determinados comportamentos dos particulares**, utilizando-se de **meios indiretos de coerção** para garantir o cumprimento de suas determinações.

Isso significa que, ao impor uma obrigação a um cidadão, **o Estado pode recorrer a medidas que incentivem ou pressionem indiretamente o cumprimento dessa obrigação**, sem necessidade de intervenção física imediata.

Um exemplo clássico desse atributo é a multa de trânsito. Quando uma infração é cometida, como ultrapassar um sinal vermelho, a administração pública não impede fisicamente a ação no momento em que ela ocorre.

Não há uma barreira de metal que automaticamente bloqueie a passagem de um veículo quando o semáforo fecha, nem um agente público em cada cruzamento impedindo fisicamente que o motorista avance. No entanto, existe um mecanismo de punição previsto em lei: se o motorista ultrapassar o sinal vermelho, ele será penalizado com uma multa.

Esse tipo de sanção representa um **meio indireto de coerção**. O condutor, ao perceber que pode ser penalizado financeiramente e até sofrer outras consequências, como a perda de pontos na carteira de habilitação, tende a respeitar a sinalização de trânsito.

Dessa forma, o Estado **não precisa recorrer a uma coerção física imediata**, pois o próprio cidadão, ao considerar os efeitos negativos da penalidade, acaba se submetendo voluntariamente à norma.

Assim, a **exigibilidade se manifesta sempre que a administração pública impõe uma obrigação acompanhada de uma sanção indireta em caso de descumprimento.**



Tome nota!

Atributo da Exigibilidade: Utilização de **meios indiretos de coerção**;

4. Atributo da Imperatividade

A **imperatividade** é um atributo dos atos administrativos que **permite à administração pública impor obrigações aos particulares independentemente da concordância deles.**

Enquanto a exigibilidade recorre a meios indiretos de coerção para garantir o cumprimento da norma, a imperatividade **atua de maneira direta, impondo obrigações sem necessidade de anuência por parte do administrado.**

Um exemplo claro de imperatividade é a multa de trânsito. Quando um motorista comete uma infração, a administração pública simplesmente impõe a penalidade, sem perguntar se ele aceita ou não. A notificação da multa chega sem necessidade de consentimento do infrator, pois a administração pública tem o poder de aplicar sanções de maneira unilateral.

Esse atributo também pode ser chamado de **poder extroverso**, um termo que algumas bancas de concurso utilizam para se referir à capacidade da administração de impor obrigações aos administrados sem necessidade de consulta prévia.



Tome nota!

Atributo da Imperatividade:

- Administração Pública exige o comportamento do terceiro independentemente da concordância dele;
- Independe da concordância do destinatário do ato;
- Poder extroverso.

É importante destacar que tanto a imperatividade quanto a exigibilidade **não** estão presentes em todos os atos administrativos. Eles **não se aplicam aos atos negociais e enunciativos.**

Os atos negociais envolvem situações como licenças, autorizações e permissões, enquanto os atos enunciativos incluem documentos como pareceres, atestados, certidões e averbações. Nesses casos, a administração pública não impõe obrigações ao particular, mas apenas reconhece direitos ou certifica determinada situação.

Dessa forma, enquanto a presunção de legitimidade está presente em todos os atos da administração pública, a imperatividade e a exigibilidade possuem um alcance mais restrito, não sendo aplicáveis a atos que envolvem manifestação de vontade da administração sem imposição direta ao administrado.



Perigo!

Os atributos da **exigibilidade e da imperatividade** estão **AUSENTES** nos atos administrativos **negociais e enunciativos**.

5. Atributo da Tipicidade

O **atributo da tipicidade** estabelece que **todo ato administrativo deve estar previamente previsto em lei**. Isso significa que a administração pública, ao praticar um ato, não pode simplesmente criar soluções arbitrárias ou inovadoras para resolver problemas administrativos, mas **deve agir conforme o que já está previamente definido na legislação**.

Esse atributo está **diretamente ligado ao princípio da legalidade**, ao ponto de alguns autores argumentarem que ele nem deveria ser tratado como um atributo separado, pois seria apenas uma repetição desse princípio fundamental do direito administrativo.

No entanto, a tipicidade reforça a ideia de que **a administração não tem liberdade para criar novos atos sem que haja previsão legal específica**.

Um exemplo claro de tipicidade ocorre quando a administração pública realiza um concurso e percebe que determinado setor está defasado no número de servidores.

Para resolver esse problema, ela deve utilizar um ato administrativo previamente previsto em lei: a nomeação. A administração não pode simplesmente criar uma solução nova e não prevista na legislação, pois todo ato que pratica precisa estar tipificado previamente.

A tipicidade está presente em todos os atos administrativos, pois se trata da própria aplicação do princípio da legalidade. Assim, **todo ato administrativo só pode existir se houver previsão legal que o respalde**, garantindo que a administração atue dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico.



Tome nota!

Atributo da Tipicidade:

- O ato administrativo a ser praticado deve estar **previamente tipificado em lei**;
- Presente em **todos** os atos administrativos.

6. Atributo da Autoexecutoriedade

O **atributo da autoexecutoriedade** permite que a administração pública **execute suas próprias decisões de maneira autônoma, sem a necessidade de recorrer previamente ao Poder Judiciário.**

Isso significa que, ao tomar determinadas medidas, **a administração pode agir diretamente para garantir a efetividade de seus atos, sem depender de autorização judicial.** Esse atributo reforça a posição do Estado como ente dotado de prerrogativas para garantir o interesse público de forma ágil e eficiente.

A principal característica da autoexecutoriedade é a **possibilidade de utilização de meios diretos de coerção** para fazer cumprir um ato administrativo.

Isso a diferencia da exigibilidade, que recorre a meios indiretos para incentivar o cumprimento das obrigações impostas pela administração. Enquanto na exigibilidade o particular é pressionado indiretamente, como ocorre na aplicação de uma multa, **na autoexecutoriedade a administração pode intervir diretamente para executar o ato.**

Existe uma classificação alternativa que alguns autores adotam, considerando a **autoexecutoriedade como um gênero que se divide em duas espécies: a exigibilidade e a executoriedade.**

Nesse modelo, a autoexecutoriedade seria o princípio geral que garante a autonomia da administração para atuar sem precisar do Poder Judiciário. Dentro dessa perspectiva, a exigibilidade representaria o uso de meios indiretos de coerção, enquanto a executoriedade corresponderia ao emprego de meios diretos de coerção.

Essa diferença conceitual pode aparecer em provas de concurso, por isso é importante estar atento às duas formas de classificação.

Independentemente da abordagem adotada, o essencial é compreender que a autoexecutoriedade garante à administração pública a capacidade de agir diretamente para fazer cumprir suas decisões, podendo, em alguns casos, aplicar sanções de forma imediata, sem necessidade de homologação judicial.

A autoexecutoriedade **só pode ser aplicada em duas situações específicas: quando houver previsão legal ou em casos de urgência.** Isso significa que a administração pública não pode simplesmente decidir agir sem respaldo normativo ou sem uma necessidade urgente que justifique a ação imediata.

Um exemplo clássico desse atributo é a remoção de veículos estacionados irregularmente. Suponha que um motorista deixe seu carro em uma vaga reservada para pessoas com deficiência sem ter a devida credencial.

Ao identificar essa infração, o agente de trânsito aplica uma multa, o que já envolve os atributos da imperatividade e da exigibilidade, pois impõe uma sanção ao infrator independentemente de sua concordância e utiliza um meio indireto para induzir o cumprimento da norma.

No entanto, além da multa, o agente também pode solicitar um reboque para remover o veículo do local. Nesse momento, a administração age de forma direta, utilizando força física para garantir o cumprimento da norma, o que caracteriza a autoexecutoriedade.

Nesse caso, a remoção do veículo ocorre com base em previsão legal, pois a legislação de trânsito permite essa ação. No entanto, a autoexecutoriedade também pode ser aplicada mesmo sem uma norma específica quando há uma situação de urgência.

Por exemplo, se um veículo for estacionado de maneira que bloqueie completamente o trânsito local, impedindo a passagem de outros carros e prejudicando a mobilidade de pessoas que precisam chegar ao trabalho ou a hospitais, a administração pode agir imediatamente para remover o veículo, ainda que não haja uma norma específica tratando desse caso. A urgência da situação justifica a ação direta.

Outro exemplo comum de autoexecutoriedade é a interdição de estabelecimentos comerciais que operam de maneira irregular ou oferecem riscos à segurança pública.

Se um restaurante apresenta condições sanitárias precárias que colocam em risco a saúde dos consumidores, a administração pode interditá-lo imediatamente, sem necessidade de recorrer ao Judiciário, desde que a ação tenha previsão legal ou seja fundamentada em uma necessidade emergencial.

Esses exemplos mostram como a autoexecutoriedade é um instrumento importante para garantir a efetividade das ações administrativas, permitindo que o Estado atue diretamente para proteger o interesse público sem precisar de autorização judicial prévia. Entretanto, seu uso deve sempre estar dentro dos limites legais ou ser justificado por situações de urgência, evitando abusos por parte da administração.



Tome nota!

Atributo da Executoriedade:

- A administração pode executar suas próprias decisões de maneira **autônoma**;
- **Não** precisa do poder judiciário;
- Utilizando **meios diretos de coerção**;
- Só pode estar presente em duas situações: quando houver **previsão em lei ou medida de urgência**.

Para fechar a questão dos atributos dos atos administrativos, é fundamental entender que **a multa NÃO É é autoexecutória**. Esse é um ponto muito cobrado em provas de concurso, e as bancas adoram tentar confundir o candidato com essa questão.

A autoexecutoriedade, como vimos, só se aplica quando há previsão expressa em lei ou em casos de urgência. Como a multa não se enquadra nesses critérios, ela não pode ser executada diretamente pela administração pública.

Ou seja, mesmo que a multa seja um ato administrativo dotado de imperatividade e exigibilidade (pois impõe uma obrigação ao administrado e pode gerar restrições caso não seja paga), ela não pode ser executada diretamente pela administração sem intervenção judicial.

Quando a administração pública aplica uma multa, o que acontece? Ela notifica o administrado e exige o pagamento, podendo impor restrições como impedir a renovação da habilitação ou do licenciamento do veículo até que a multa seja quitada.

No entanto, o que a administração não pode fazer é tomar medidas diretas como bloquear a conta bancária do devedor, penhorar seus bens ou leiloar seu carro para quitar a dívida. Para realizar a execução da multa, a administração precisa recorrer ao Poder Judiciário, ingressando com uma ação de execução fiscal para cobrar o valor devido.

Portanto, **a multa é exigível e imperativa, mas não autoexecutória**. A administração pode pressionar o cidadão a pagar por meio de restrições administrativas, mas se quiser executar a dívida e cobrar o valor diretamente, precisará de uma decisão judicial. Esse é um ponto-chave para não errar questões de prova.



Bomba!

Multa NÃO é autoexecutória!

E assim finalizamos o estudo sobre os atributos dos atos administrativos, utilizando o mnemônico **LEITE** (**L**egitimidade, **E**xigibilidade, **I**mperatividade, **T**ipicidade e (**auto**)**E**xecutoriedade).

Esse conteúdo é bastante cobrado e, apesar de não ser extremamente complexo, exige atenção aos detalhes para não cair em pegadinhas das bancas.

ATRIBUTO	O QUE FAZ?	EXEMPLO
Legitimidade	Presume que o ato é legal e verdadeiro até prova em contrário.	Qualquer ato administrativo.
Exigibilidade	Impõe obrigações por meios indiretos de coerção .	Multa de trânsito.
Imperatividade	Impõe obrigações sem depender da concordância do administrado .	Aplicação de multa.
Tipicidade	O ato deve estar previamente previsto em lei .	Nomeação de servidores.
Executoriedade	Permite à administração executar diretamente seus atos sem necessidade de decisão judicial.	Reboque de veículo irregular.

Resumo

Atributos dos Atos Administrativos (LEITE)

L – Legitimidade (Presunção de Legitimidade)

- Presume-se que os atos administrativos são verdadeiros e legais.
- Abarca dois aspectos:
 - Presunção de veracidade – os fatos declarados pela administração são considerados verdadeiros até prova em contrário.
 - Presunção de legalidade – o ato é presumido conforme a lei no momento de sua prática.
- Inversão do ônus da prova: cabe ao particular provar a ilegalidade do ato.
- Presunção relativa (juris tantum) – admite prova em contrário.
- Aplica-se a todos os atos da administração pública.

E – Exigibilidade

- A administração pode exigir o cumprimento do ato por meios indiretos de coerção.
- Exemplo: multa de trânsito – não há barreira física impedindo a infração, mas há sanção administrativa.
- Não está presente em atos negociais e enunciativos.

I – Imperatividade

- A administração impõe obrigações independentemente da concordância do particular.
- Exemplo: multa de trânsito – o infrator recebe a notificação sem ser consultado.
- Também pode ser chamada de poder extroverso.
- Não está presente em atos negociais e enunciativos.

T – Tipicidade

- O ato administrativo deve estar previamente tipificado em lei.
- Derivado do princípio da legalidade – a administração só pode agir conforme previsto na legislação.

- Presente em todos os atos administrativos.

E – Executoriedade (Autoexecutoriedade)

- A administração pode executar suas decisões diretamente, sem precisar do Poder Judiciário.
- Utiliza meios diretos de coerção, ao contrário da exigibilidade.
- Requisitos para aplicação:
 - Previsão legal – a lei deve autorizar a autoexecução.
 - Situação de urgência – quando há risco iminente que justifique a ação imediata.

Ponto de atenção: A multa não é autoexecutória

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
